

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1761/2532

นายมิตร ศิริมงคล

โจทก์

นายคำปา อินทะวัง กับพวก

จำเลย

นายมิตร ศิริมงคล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 132, มาตรา 235

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 3 ถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 3 ต่อไป จึงขอถอนฎีกา ขอให้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องโจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับ จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระต้นเงิน 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระนับแต่วันฟ้องจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 2,500 บาท แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 25,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78,84)

คำสั่ง

จำเลยที่ 3 ไม่ได้ยื่นคำแก้ฎีกา โจทก์จึงสามารถขอถอนฎีกาได้โดยไม่ต้อง
สอบถามจำเลยที่ 3 ก่อน อนุญาตให้ถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ 3 ได้ จำหน่ายคดี
สำหรับจำเลยที่ 3 จากสารบบความของศาลฎีกา

จำเลยที่ 3 ไม่ได้ยื่นคำแก้ฎีกา โจทก์จึงสามารถขอถอนฎีกาได้โดยไม่ต้อง
สอบถามจำเลยที่ 3 ก่อน อนุญาตให้ถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ 3 ได้ จำหน่ายคดี
สำหรับจำเลยที่ 3 จากสารบบความของศาลฎีกา

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศิลปชัย มัทธูรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>